GROUPE T2i

FORMULAIRE DE COMMANDE SAAS

Prestataire	**Client**
Groupe T2i Suisse SA Technopôle 1 – 3960 Sierre Raphaël Braissant rabr@groupe-t2i.com +41 58 666 20 20 (le « **Prestataire** »)	Commune de Martigny-Combe Route de la Croix 32, 1921 Martigny-Croix info@martigny-combe.ch +41 27 722 23 27 (le « **Client** »)

1 Objet du Contrat

1.1 En signant ce Formulaire de Commande, le Client conclut avec le Prestataire un Contrat, comprenant ce Formulaire de Commande, les Conditions Générales SaaS [version 6.2/2018] (Annexe 1), le SLA (Annexe 2), ainsi que les dispositions concernant le traitement des données (Annexe 3). Les Annexes 1 et 3 sont disponibles en ligne à l'adresse suivante [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente].

1.2 Le présent Contrat porte sur la fourniture des Services Applicatifs énumérés à l'article 2 ainsi que des services Complémentaires énumérés à l'Article 3 du présent Formulaire de Commande (les « **Services** »).

1.3 Le présent Formulaire de Commande, les Conditions Générales SaaS (Annexe 1), le SLA (Annexe 2), ainsi que les dispositions concernant le traitement des données (Annexe 3) contiennent l'ensemble des dispositions contractuelles concernant la prestation des Services. Le Client confirme en avoir pris connaissance et les accepter.

2 Services Applicatifs

Youdoc Acquisition (nouvelle version)

Confidentiel

3 Services Complémentaires

3.1 Support

- Point de contact unique pour le Client.
- Le support aux Utilisateurs Autorisés inclut l'analyse d'un problème constaté au cours de l'utilisation des Services Applicatifs, son diagnostic et son suivi jusqu'à résolution, selon les conditions décrites dans les SLA.

3.2 Maintenance

Le Prestataire prend en charge la maintenance corrective et préventive des Services Applicatifs, y compris les infrastructures et notamment les serveurs sur lesquels ils sont installés, selon les conditions décrites dans les SLA.

3.3 Sauvegardes

- Une sauvegarde des données avec relecture de contrôle est effectuée selon les conditions décrites dans les SLA.
- Les bandes de sauvegardes sont stockées hors du bâtiment, avec une rotation permettant de couvrir le niveau de service défini dans les SLA.

4 Autres Prestations

4.1 Sur demande, le Prestataire peut fournir, à des conditions à définir d'un commun accord, d'autres prestations, comme du conseil, des formations, du développement, entre autres.

4.2 Les tarifs du Prestataire pour ces prestations sont fixés à l'article 6.5 ci-dessous.

4.3 Le Prestataire soumettra une proposition de prestations de formation si ses relevés d'intervention dans le cadre du service support font apparaître des problèmes récurrents d'utilisation par le Client hors des anomalies et des dysfonctionnements éventuels.

5 Durée

Le Contrat est conclu pour une durée initiale de 36 mois dès sa signature (la « **Durée Initiale** »). Le Contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant l'envoi d'un préavis écrit de six (6) mois avant le terme de la période en cours La reconduction à la fin de cette durée initiale et la résiliation sont régies par l'article 12 des Conditions Générales SaaS.

Confidentiel

6 Conditions Financières

6.1 Prix des Services

Avenant	Application	Redevance SaaS annuelle (CHF HT)
	Youdoc Acquisition web en SaaS – Forfait annuel jusqu'à 25'000 pages numérisées (CHF 0.12/page)	**3'000.00 CHF**

À minima 30 jours avant le 31.12 de chaque année durant le contrat, un décompte des pages scannées est transmis au client par le prestataire. En cas de dépassement, les pages supplémentaires sont facturées CHF 0.13 par page. Le client peut choisir pour l'année suivante de souscrire un nouveau forfait (arrondi au millier supérieur) de pages correspondant aux pages consommées durant l'année à un prix unitaire de CHF 0.12.

En cas dépassement important du forfait en cours d'année le Prestataire se laisse le droit de rediscuter le forfait du présent contrat.

A la mise en production, la facturation du forfait annuel se fait au prorata temporis jusqu'au 31.12 de l'année en cours.

6.2 Le début de la facturation des Services interviendra dès le premier jour du mois suivant l'activation des clés de licences correspondantes.

6.3 La redevance est facturée à l'activation des clés de licences correspondantes jusqu'à la fin de l'année civile en cours et ensuite en début d'année civile, pour la période des douze (12) mois suivants. Il est entendu que pour toute période contractuelle ne correspondant pas à une année civile entière, la facturation est faite au « prorata temporis ».

6.4 Si le Client résilie prématurément le présent Contrat, le Client paiera au Prestataire tous les Services effectués jusqu'à la fin du Contrat ainsi que les éventuels frais encourus par le Prestataire en lien avec la résiliation des contrats de sous-traitance.

En outre, les redevances selon l'article 6.1 ci-dessus ont été calculées sur la Durée Initiale. En cas de résiliation prématurée du présent Contrat par le Client, les coûts mensuels seront augmentés de 15 % par mois qui tombe entre la fin du Contrat et la fin de la Durée Initiale, avec effet rétroactif à l'activation des clés de licences correspondantes. Si le Client résilie prématurément le présent Contrat, le Client devra au Prestataire la différence entre les redevances selon l'article 6.1 ci-dessus et les redevances recalculées selon l'article ci-dessus, sur la durée jusqu'à la fin du Contrat.

Si les redevances prépayées dépassent le montant dû, le Prestataire remboursera au Client les redevances prépayées, à concurrence du montant dû selon le présent article.

Si le montant dû dépasse les redevances prépayées, le Prestataire facturera au Client la différence, payable dans les trente (30) jours dès réception de la facture.

Confidentiel

6.5 Tarifs pour les autres prestations

Le prix de ces autres prestations fournies par le Prestataire en régie à la demande du Client sera établi aux tarifs suivants.

Prestations (en CHF)	Lundi au vendredi 07h00 - 19h00		05h00 à 07h00 19h00 à 22h00 et le samedi	Dimanche, jours fériés et nuit de 22h00 à 05h00
	Tarifs horaires	Tarifs journaliers		
Installation	195 CHF	1'560 CHF	Supplément pour les prestations exécutées dans ces plages horaires + 50 %	Supplément pour les prestations exécutées dans ces plages horaires + 100 %
Support	195 CHF	1’560 CHF		
Développement, intégration	195 CHF	1’560 CHF		
Ingénierie, recette, formation	210 CHF	1'680 CHF		
Analyse, consulting, gestion de projet	220 CHF	1'760 CHF		
Déplacement (par jour et par personne)		125 CHF		
Tous les prix s’entendent hors TVA				

Confidentiel

7 Liste des sous-traitants

Aucun sous-traitant n'est pour le moment mandaté. L'ajout de sous-traitants sera effectué conformément aux conditions du présent Contrat, en particulier l'art. 13 des Conditions Générales SaaS.

8 Date et Signatures

	Entreprise	***Date***	***Signature***
Prestataire	GROUPE T2I SUISSE SA Technopôle 1 3960 SIERRE	04/04/24	
Client	Commune Martigny-Combe		

ANNEXES

- Annexe 1 – Conditions Générales SaaS – disponible en ligne [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente]
- Annexe 2 – SLA
- Annexe 3 – Protection des Données – disponible en ligne [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente]

Confidentiel

ANNEXE 2 – SLA

1 Disponibilité des Services Applicatifs

Définition	Indicateur annuel de disponibilité des applications	
Fonctionnement programmé	Du lundi au vendredi, **hors jours fériés du canton de domiciliation du Client**, de 7h30 à 17h30	
Méthode de calcul de la disponibilité	A = Durée de fonctionnement programmé B = Durée des arrêts corrigés = Durée des arrêts – la durée des arrêts exclus (A – B) * 100 / A	
Origine de la mesure	Prestataire	
Durée des arrêts exclus	Arrêts planifiés, interruptions à la demande du Client, interruptions dues aux interventions de tiers	
Valeur à atteindre / Niveau cible	≥ 99.9 %	

2 Hotline et Support

2.1 Hotline. La hotline est accessible au 058.666.20.66 du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, à l'exclusion des jours fériés du domicile du Prestataire.

2.2 SPoC. La hotline est le point de contact unique pour le Client destiné à assister les Utilisateurs Autorisés lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés ou des problèmes en lien avec les Services Applicatifs.

2.3 Support. Le support aux Utilisateurs Autorisés via la hotline et l'outil helpdesk accessible sur http://www.groupe-t2i.com/logiciels/espace-client-578.html inclut l'analyse de problèmes, son diagnostic et son suivi jusqu'à résolution.

3 Maintenance

3.1 Services Applicatifs. Le Prestataire prend en charge la maintenance corrective et préventive de ses logiciels faisant partie des Services Applicatifs. Par ailleurs, le Prestataire peut mettre à disposition, à sa seule discrétion, des nouvelles versions des Services Applicatifs, auquel cas le Prestataire prendra en charge le paramétrage et la reprise de données nécessaires, le cas échéant.

3.2 Maintenance. La maintenance regroupe l'ensemble des activités nécessaires pour faire fonctionner et maintenir les Services Applicatifs selon le Formulaire de Commande.

Confidentiel

3.3 Plages. La maintenance est en général effectuée sur quatre (4) weekends de maintenance qui sont annoncés sur le site Internet du Prestataire en début de chaque année calendaire. Des travaux de maintenance peuvent d'ailleurs être effectués le premier mercredi de chaque mois entre 18h30 et 24h00, selon le besoin, ou à tout autre moment à convenir entre les parties.

4 Incidents

4.1 Définition. Un incident est un événement qui ne fait pas partie du fonctionnement normal d'un Service Applicatif et qui entraîne, ou peut entraîner, une interruption de ce Service Applicatif ou une détérioration de sa qualité (« **Incident** »).

4.2 Prise en charge. Les Incidents seront pris en charge par le Prestataire selon leur priorité, en fonction de l'appréciation du Prestataire et du tableau suivant :

Priorité	Incident	Prise en charge
1 – Urgente	Tout ou une partie importante d'une application ou d'un service n'est plus disponible. Exemples : Serveur, service ou application inaccessible, plus de 30 % des Utilisateurs sont touchés par ce dysfonctionnement.	Sous 4 heures, dès notification par le Client
2 – Haute	Le service est dégradé de manière importante, mais il reste disponible en mode dégradé. Exemples : temps de réponse dégradé, une partie des fonctions ne sont pas disponibles, plus de 10 % des Utilisateurs sont touchés par ce dysfonctionnement.	2 jours ouvrables, dès notification par le Client
3 – Moyenne	Le service est indisponible pour un ou quelques Utilisateurs seulement. Impact sur la productivité des Utilisateurs.	5 jours ouvrables, dès notification par le Client
4 – Basse	Tous les autres incidents.	30 jours, dès notification par le Client

4.3 Résolution. Le Prestataire ne saurait garantir les délais de résolution des Incidents mais entreprendra ses meilleurs efforts pour résoudre tout Incident de manière expéditive ou de fournir une solution de contournement.

Confidentiel

5 Sauvegardes

5.1 Sauvegardes. Toutes les vingt-quatre (24) heures, le Prestataire effectue une sauvegarde complète de toutes les données transmises par le Client via les Services Applicatifs ainsi qu'une relecture de contrôle de ces sauvegardes.

5.2 Stockage. Le Prestataire transfère les bandes de sauvegardes dans des lieux séparés une fois par semaine, le lendemain de la sauvegarde du week-end. Le Prestataire assure le stockage de ces bandes de sauvegardes pour une durée d'au moins un an à partir de leur transfert dans les lieux de stockage. Le Prestataire assure le stockage des bandes de sauvegarde pour les 30 jours du dernier mois, toutes les sauvegardes mensuelles et une sauvegarde annuelle.

Confidentiel